

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 792/2541

ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

นายอารีย์ ชื่นฟูง กับพวก

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1), มาตรา 5

คำฟ้องโจทก์นอกจากขอให้บังคับจำนองเอาที่บ่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อำนาจศาลจังหวัดสุพรรณบุรีและในเขตอำนาจศาลจังหวัดราชบุรีแล้วโจทก์ยังฟ้องขอ
ให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินตามสัญญากู้เงินและหนังสือรับสภาพหนี้ให้จำเลยที่ 2
ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 กับให้จำเลยที่ 3ชำระเงินตามสัญญา
ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 กับสัญญาจำนองเพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 3
โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสามผิดสัญญาที่ทำกันที่สำนักงานของโจทก์สาขาท่าเรือ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นต้องถือว่าคำฟ้อง
ส่วนที่ให้บังคับตามสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือรับสภาพหนี้มูลคดีเกิด
ขึ้นในเขตศาลจังหวัดกาญจนบุรี แม้ว่าโจทก์จะฟ้องบังคับจำนองด้วย กรณีเป็นเรื่อง
โจทก์อาจเสนอคำฟ้องต่อศาลได้สองศาล โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาล
จังหวัดกาญจนบุรีได้เพราะเป็นสถานที่ที่เกิดมูลคดีตาม ป.วิ.พ.มาตรา 5

ป.รัชฎากรมิได้ระบุให้สัญญาจำนองต้องปิดอากรแสตมป์

ป.รัชฎากรรมิได้ระบุให้สัญญาจ้างต้องปิดอากรแสตมป์

(พิศาล พิริยะสถิต-สุชาติ ถาวรวงษ์-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายพรชัย พุ่มกำพล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอำนาจ เต็มพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ